



CUT: 155366-2025

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0171-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 16 de junio de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Trámite (CUT 155366-2025) instruido por la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios (ALA Tahuamanu-Madre de Dios), sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) por infracción en materia de aguas tipificada en la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, iniciado en fecha **02.10.2025** contra el señor **JESUS VILLACORTA PORTILLA** identificado con **RUC N° 10402639208**.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el numeral 12 del artículo 15 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que una de las funciones de la Autoridad Nacional del Agua es ejercer jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, desarrollando acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia, para asegurar la preservación y conservación de las fuentes naturales de agua, de los bienes naturales asociados a estas y de la infraestructura hidráulica, ejerciendo para tal efecto, la facultad sancionadora y coactiva.

SEGUNDO.- Que, según el artículo 274 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG, señala que la Autoridad Nacional del Agua ejercerá la facultad sancionadora ante cualquier infracción a las disposiciones contenidas en la Ley o al Reglamento por parte de las personas naturales o jurídicas públicas o privadas sean o no usuarios de agua.

TERCERO.- Que, como antecedentes más relevantes previos al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

3.1 Mediante la Resolución Directoral N° 0152-2024-ANA-AAA.MDD que aprueba el Estudio de Delimitación de la Faja Marginal de la Laguna San Juan Grande, mediante la Metodología de Huella Máxima, en el centro poblado San Juan Grande, distrito Madre de Dios, provincia de Manu, departamento Madre de Dios.

3.2 El 22.07.2025, el Sr. Mario Álvarez Ordoñez, identificado con DNI N° 04809127, presentó



la CARTA N° 001-2025-MAO ante la ALA Tahuamanu-Madre de Dios, solicitando inspección de daños a la laguna San Juan Grande donde viene realizando trabajos de minería dentro de la faja marginal y contaminando el lago con aceites y grasas propios de la actividad, denunciando que el responsable del daño y ocupación es realizado por el señor Jesús Villacorta Portilla.

- 3.3** En fecha 27.08.2025, la ALA Tahuamanu-Madre de Dios, con presencia del denunciante, llevó a cabo la inspección ocular (Acta N° 008-2025-ANA/AAA.MDD/ALA.TMD/FGCC) en el Lago San Juan Grande, ubicado en el sector, distrito de Madre de Dios, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, donde se constató las siguientes condiciones del recurso hídrico y sus bienes asociados, georreferenciados en el sistema de coordenadas UTM, Datum WGS-84, Zona 19 Sur (en adelante coordenadas UTM).

3.3.1. Actividad Minera: Con ubicación geográfica; 369 693 metros (m)-Este (E) y 8 606 690 metros (m)-Norte (N), se constató una poza de aproximadamente 2500 m² con agua turbia; en el interior se halló una balsa traca instalada sobre plataforma de madera, equipada con motor en funcionamiento y mangueras de succión y descarga que conducen hacia una tolva construida con palos de madera, apoyada sobre montículos de grava y arena. Asimismo, se observó gran cantidad de montículos de arena y grava asociados a la actividad, así como el efluente minero que se dirige a una segunda poza de aproximadamente 4000 m², ubicada a mayor nivel, conectada por un canal de derivación usando el agua como sistema de recirculación. Los límites de la poza principal de succión en el extremo se ubican en; 369 764 m-E y 8 606 715 m-N y extremo norte en 369 720 m-E y 8 606 747 m-N, mediante coordenadas UTM. También se verificó una poza con balsa traca abandonada ubicada geográficamente en; 369 593 m-E y 8 606 618 m-N. Y en ubicación geográfica; 370 081 m-E y 8 606 496 m-N se observó una poza con agua turbia de aproximadamente 2000 m² con montículos de grava y arena, producto de una actividad minera de data antigua.

3.3.2. Campamento Minero: Con ubicación geográfica; 369 702 m-E y 8 606 464 m-N se constató la existencia de un campamento minero compuesto por varias estructuras rústicas cubiertas con carpas y plásticos de color azul, con techos de calamina y toldo de lona, instalados en un área despejada de vegetación, además de presencia de animales domésticos. Con ubicación geográfica 369 679 m-E y 8 606 509 m-N, se identificó el área denominada como “Almacén de combustibles” construida con troncos de madera y un toldo de lona azul y en su interior 12 cilindros de 200 L. Asimismo, se verificó la existencia de una manguera plana conectada a la Laguna San Juan Grande, empleada para extraer agua con fines de consumo.

- 3.4.** Mediante el Informe Técnico N° 0008-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/FGCC de fecha 29.09.2025, la ALA Tahuamanu-Madre de Dios, concluyo que lo constatado en campo y con el apoyo de imágenes satelitales, **el daño a la faja marginal producto de la actividad minera está comprendida por la presencia de tres pozas y disposición de material de acarreo, afectando un total estimado de 1.08 hectáreas (ha)**, vulnerando el literal **o.** del artículo 277° del Reglamento de la Ley 29388 – Ley de Recursos Hídricos, se tipifica como infracción “Dañar, obstruir o destruir las obras de infraestructura hidráulica pública o cualquier bien asociado al agua natural o artificial”; en concordancia con el numeral **5** del artículo 120° de la Ley 29388 que señala como infracción en materia de agua “dañar u obstruir los cauces o cuerpos de agua y los correspondientes bienes asociados”. De la misma forma de lo constatado en campo y con el apoyo de imágenes satelitales, **se verifica la construcción y ocupación de la faja marginal está comprendida mediante un campamento minero de aproximadamente 0.17 ha** ubicado en la faja marginal y parte de la vegetación ribereña de la Laguna San Juan Grande, vulnerando el literal **b.** del artículo 277° del Reglamento de la Ley de Recursos



Hídricos, se tipifica como infracción “Construir o modificar, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua, obras de cualquier tipo, permanentes o transitorias, en las fuentes naturales de agua, los bienes naturales asociados a ésta o en la infraestructura hidráulica mayor pública”, además del literal f. del artículo 277° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, donde se tipifica como infracción “Ocupar, utilizar o desviar sin autorización los cauces, riberas, fajas marginales o los embalses de las aguas”, ambas infracciones en concordancia con el numeral 5 del artículo 120° de la Ley 29388 que señala como infracción en materia de agua “dañar u obstruir los cauces o cuerpos de agua y los correspondientes bienes asociados”. En esa línea, se ha determinado que la presunta responsabilidad es atribuible al titular de la concesión minera Jesús Villacorta Portilla con RUC N° 10402639208, cuenta con inscripción vigente en el REINFO, con código único del derecho minero 070005706, recomendando el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador.



Fuente: Google Earth (28.01.2025) Imagen satelital de la afectación a bienes asociados al agua en concesión minera.

Tabla N° 1. Áreas afectadas por actividad minera.

Nº	Uso	Tipo de afectación	Área afectada (ha)
1	Poza de extracción minera	Daño a faja marginal	0.04
2	Poza de extracción minera	Daño a faja marginal	0.08
3	Pozas de extracción minera y material de acarreo	Daño a faja marginal	0.96
4	Campamento minero	Construcción y ocupación en faja marginal y vegetación ribereña	0.17
Total			1.25

CUARTO. - Que, respecto al desarrollo del procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

4.1 A través de la Notificación N° 0066-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD notificada el 02.10.2025, se comunicó al imputado, el inicio formal del procedimiento administrativo sancionador **por la existencia de pozas de extracción minera y disposición de material de acarreo en un área aproximada de 1.08 ha en la faja marginal de la**



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 0D35D6F9

Laguna San Juan Grande. Además de la construcción y ocupación de un campamento minero de aproximadamente 0.17 ha en la faja marginal y parte de la vegetación ribereña colindante a la Laguna San Juan Grande; registradas con ubicación geográfica; 369 702 m-E y 8 606 464 m-N, demás en; 369 679 m-E y 8 606 509 m-N. Los hechos descritos se encuentran tipificados como infracciones en materia de recursos hídricos, en: El literal **b.** del artículo 277° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, “Construir o modificar, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua, obras de cualquier tipo, permanentes o transitorias, en las fuentes naturales de agua, los bienes naturales asociados a esta o en la infraestructura hidráulica mayor pública”. El literal **f.** del artículo 277° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, “Ocupar, utilizar o desviar sin autorización los cauces, riberas, fajas marginales o los embalses de las aguas”. El literal **o.** del artículo 277° del Reglamento de la Ley 29388 – Ley de Recursos Hídricos, “Dañar, obstruir o destruir las obras de infraestructura hidráulica pública o cualquier bien asociado al agua natural o artificial”, concordantes dichas infracciones con el numeral 5 del artículo 120° de la Ley 29388 que señala como infracción en materia de agua “dañar u obstruir los cauces o cuerpos de agua y los correspondientes bienes asociados”; otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que efectúe el descargo respectivo.

4.2 Mediante el escrito presentado en fecha 16.10.2025, la imputada presentó su descargo de manera extemporánea, donde presenta el documento “Levantamiento de observaciones formuladas por la Autoridad Nacional del Agua-ANA”, mediante el cual expone lo siguiente:

- i) En la observación 1, respecto a las actividades mineras en la faja marginal y vegetación ribereña, el administrado señala que se compromete a la restitución ambiental, y las coordenadas respectivas deben posicionarse fuera de los bienes asociados al agua de la laguna, para evitar un posible daño o deterioro de los mismos.
- ii) En la observación 2, respecto a las pozas de extracción minera, el administrado señala que la coordenada del punto de captación declarado está posicionada fuera del área minera, por lo que el titular minero precisará la ubicación exacta del nuevo punto dentro del área minera.
- iii) En la observación 3, el administrado cita el Informe Técnico N° 0199-2021-ANAAAA.MDD/HLH indicando que se encontró el campamento minero, y señala que se precisará la reubicación correcta del área del campamento, estando fuera de la faja marginal y los bienes asociados.
- iv) Asimismo, el Sr. Jesús Villacorta Portilla con RUC 10402639208, titular del derecho minero Juan II, con código N° 070005706 declara bajo juramento que solucionará todas las deficiencias encontradas en la inspección realizada dentro del plazo de 30 días hábiles.

4.3 Mediante el Informe Técnico N° 0023-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/FGCC de fecha 25.11.2025, la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, efectuó un análisis de los hechos materia de imputación, de la forma siguiente:

- i) Respecto al descargo efectuado por el imputado, se aprecia que con Respecto a la observación 1, el administrado manifiesta su compromiso de realizar la restitución ambiental y de reubicar sus coordenadas fuera de los bienes asociados al agua. Sin embargo, esta declaración constituye únicamente una intención de corrección y no una aclaración sobre las infracciones. En ese sentido, lo indicado supone un



reconocimiento implícito de la imputado y no desvirtúa la observación formulada. Con respecto a la observación 2, el administrado no explica ni desvirtúa la existencia de las pozas de extracción minera señaladas en el informe técnico; además respecto al punto de captación que señala el administrado, esta declaración no guarda relación con las pozas de extracción minera identificadas, las cuales son estructuras físicas claramente diferenciables de un punto de captación. Al no establecer la relación o diferencia entre ambos elementos, el descargo no logra modificar la interpretación técnica, además carece de precisión y no aporta elementos que permitan evaluar adecuadamente la observación formulada. Con respecto a la observación 3, el administrado cita el Informe Técnico N° 0199-2021- ANA-AAA.MDD/HLH; sin embargo, dicho documento no corresponde al expediente ni a la evaluación realizada en el presente caso, por lo que su mención no tiene incidencia en la observación formulada. Finalmente, el administrado declara bajo juramento que solucionará las deficiencias encontradas dentro de 30 días hábiles, sin embargo, dicha manifestación constituye únicamente un compromiso de subsanación y no un reconocimiento expreso de responsabilidad respecto de las infracciones imputadas.

- ii) Conforme al numeral 6 del artículo 248° del TUO de la Ley N.° 27444, cuando una misma conducta configura más de una infracción corresponde aplicar la de mayor gravedad. En el presente caso, los hechos verificados constituyen simultáneamente infracciones previstas en los literales b, f y o del artículo 277° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos. **Sin embargo, se determina que la afectación principal resulta ser el daño a la faja marginal de la laguna San Juan Grande producto de la explotación minera con fines auríferos comprendida por la presencia de pozas y disposición de material de acarreo**, afectando un total estimado de 1.08 ha. Por esta razón, se determina que la infracción principal aplicable es la señalada en el literal o. del artículo 277°, sin dejar de advertir que también se configuran las infracciones de los literales b. y f. derivadas de la construcción y ocupación del campamento minero dentro de los bienes asociados al agua, por tratarse de efectos derivados de la misma actividad.
- iii) El personal de la Autoridad Nacional del Agua, conforme a sus funciones y atribuciones otorgadas por la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, su reglamento y el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, realiza la inspección, sin previa notificación, con presencia de un representante por la parte denunciante, en fecha 27.08.2025, en el lago San Juan Grande, distrito de Madre de Dios, provincia de Manu y departamento de Madre de Dios, constatando la existencia de pozas de extracción minera y disposición de material de acarreo en un área aproximada de 1.08 ha en la faja marginal de la Laguna San Juan Grande; además, de la construcción y ocupación de un campamento minero de aproximadamente 0.17 ha en la faja marginal y parte de la vegetación ribereña colindante a la Laguna San Juan Grande, en el cual por concurso de infracciones corresponde aplicar la sanción de la infracción más grave; por ello, la conducta se califica y sanciona conforme al artículo 277°, literal o, del Reglamento de la Ley N° 29338, referido al daño de cualquier bien asociado al agua.
- iv) Respecto a la calificación de la infracción, conforme al numeral 278.2. del Artículo 278° del Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, para la calificación de las infracciones, la Autoridad Administrativa del Agua aplicará el Principio de Razonabilidad establecido en el numeral 3 del artículo 230° de la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444, tomándose en cuenta los criterios de infracción. En ese sentido, De acuerdo con la evaluación de la infracción realizada, el Sr. Jesús Villacorta Portilla con DNI 40263920, incurre en la infracción por el daño a la faja marginal producto de la explotación minera con fines auríferos comprendida por la presencia de pozas de extracción y disposición de material de



acarreo, afectando un total estimado de 1.08 ha y, de acuerdo con los criterios analizados, la sanción propuesta a imponer es de una Sanción Administrativa de Multa de **16,92 UIT** (Unidades Impositivas Tributarias), por considerarse una infracción calificada como **MUY GRAVE**, de acuerdo al numeral 279.3 del artículo 279° del Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG.

Calificación de la infracción a imponer			
Criterio de calificación de infracción	Valoración	Cuantificación	(UIT)
Afectación o riesgo a la salud de la población	Las pozas de agua estancada pueden favorecer la proliferación de vectores, lo que incrementa el riesgo sanitario en el entorno y constituye un potencial riesgo para la salud humana	(Acumulable a la infracción mínima)	5,01
Circunstancias de la comisión de la conducta sancionable o infracción	Es el daño a la faja marginal producto de la explotación minera con fines auríferos comprendida por la presencia de las pozas y disposición de material de acarreo, afectando un total estimado de 1.08 ha. Su valoración será acumulable a una multa de 5,01 UIT, que es la multa mínima en infracciones calificada como muy grave.		
La gravedad de los daños generados	Se considera una infracción muy grave por el daño a la faja marginal producto de la explotación minera con fines auríferos comprendida, por lo que su valoración será acumulable a una multa de 5,01 UIT, que es la multa mínima en infracciones calificada como muy grave.		
Los impactos ambientales negativos, de acuerdo con la legislación vigente	Pérdida de cobertura vegetal, alteración del suelo y modificación del hábitat ribereño, además de la formación de aguas estancadas que afectan la estabilidad del ecosistema, reducen la capacidad de protección de la faja marginal y generan condiciones ambientales que afectan el entorno. Su valoración será acumulable a una multa de 5,01 UIT, que es la multa mínima en infracciones calificada como muy grave.		
Los costos en que incurre el Estado para atender los daños generados	Se identifican los gastos generados por realizar la Inspección Ocular, emisión de Informe Técnico, notificaciones, gastos de traslado de notificaciones y otros documentos, así como otras acciones relacionado a la misma, por lo que su valoración será acumulable a una multa de 5,01 UIT, que es la multa mínima en infracciones calificada como muy grave.		
Reincidencia	No aplica	No aplica	No aplica
Beneficios económicos obtenidos por el infractor	La remoción de material en la faja marginal, área cuya intervención está prohibida por ley por tratarse de un bien asociado al agua, permitió al administrado obtener un beneficio económico derivado de la extracción aurífera realizada en dicho espacio de protección. Para su valorización se aplica la metodología de valoración económica del beneficio ilícito en minería aluvial por volumen removido.	Cálculo de beneficio ilícito obtenido	
		Material aluvial removido (m³)	4740.00
		Oro extraído (g)	189.60
		Oro extraído (oz)	6.10
		Promedio oro (USD/oz)	2825.00
		Beneficio ilícito (USD)	17220.85
		Tipo de cambio promedio USD a	3.70
		Beneficio ilícito (\$)	63717.13
		Beneficio ilícito (UIT)	11.91
Total			16,92

- v) Conforme a lo establecido en el artículo 257° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General - Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, constituyen condiciones atenuantes de responsabilidad, entre otros, el hecho de que el administrado reconozca de forma expresa y por escrito su responsabilidad respecto de la infracción imputada. En el presente caso, si bien el administrado manifiesta su intención de corregir las deficiencias identificadas y realizar acciones posteriores de subsanación, en ningún momento declara de manera expresa su responsabilidad respecto de las actividades constatadas. Las afirmaciones realizadas se limitan a compromisos de corrección futura, lo cual no constituye un reconocimiento directo de las infracciones imputadas. Por lo tanto, no se otorga el factor atenuante según la normativa, al no cumplirse el requisito de reconocimiento expreso de responsabilidad exigido.
- vi) En tanto exista la infracción, corresponde disponer las acciones orientadas a restaurar la situación al estado anterior a la infracción, asumiendo el administrado los costos que demande su reposición, como medida complementaria, conforme lo prevé el literal a. del Artículo 25° de los Lineamientos para la tramitación del Procedimiento Administrativo Sancionador por transgresión a la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, aprobada mediante Resolución Jefatural N° 235-2018-



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 0D35D6F9

ANA.

- 4.4** A través del Memorándum N° 1144-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD de fecha 26.11.2025, la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, en su calidad de ente instructor, remitió todos los actuados a la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, para que actué conforme a sus atribuciones y de continuidad al procedimiento respectivo.
- 4.5** Mediante la Carta N° 0040-2026-ANA-AAA.MDD notificada válidamente al imputado el 04.06.2026 se cumplió con notificar el informe final de instrucción¹ sobre el procedimiento administrativo sancionador conforme lo establece el segundo párrafo del numeral 5 del Artículo 255 del TUO de la LPAG, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos respectivos.
- 4.6** Transcurrido el plazo otorgado de cinco (5) días hábiles, el imputado formuló el descargo respectivo de manera extemporánea, donde reconoce de manera expresa y por escrito haber cometido la infracción, solicitando que se reduzca la sanción impuesta hasta por un monto no menor a la mitad, de conformidad con el TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS

QUINTO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0090-2026-ANA-AAA.MDD/JJAON de fecha 12.06.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa del Agua efectuó el siguiente análisis de fondo:

- 5.1** Por los fundamentos expuestos, el señor Jesús Villacorta Portilla con DNI N° 40263920 y RUC N° 10402639208, es el responsable de la existencia de pozas de extracción minera y disposición de material de acarreo en un área aproximada de 1.08 ha en la faja marginal de la Laguna San Juan Grande; además, de la construcción y ocupación de un campamento minero de aproximadamente 0.17 ha en la faja marginal y parte de la vegetación ribereña colindante a la Laguna San Juan Grande, en el cual por concurso de infracciones corresponde aplicar la sanción de la infracción más grave; por ello, la conducta se califica y sanciona conforme al artículo 277°, literal o, del Reglamento de la Ley N° 29338, referido al daño de cualquier bien asociado al agua.
- 5.2** Del análisis del expediente se acredita que la imputada, incurrió en la infracción precisada en el numeral anterior, conforme se advierte de los siguientes medios probatorios:
- i) El escrito de fecha 22.07.2025, presentado por el señor Mario Álvarez Ordoñez, solicitando inspección de daños a la laguna San Juan Grande donde viene realizando trabajos de minería dentro de la faja marginal y contaminando el lago con aceites y grasas propios de la actividad, denunciando que el responsable del daño y ocupación es realizado por el señor Jesús Villacorta Portilla.
 - ii) El Acta de Inspección Ocular N° 008-2025-ANA/AAA.MDD/ALA.TMD/FGCC de fecha 27.08.2025.
 - iii) el Informe Técnico N° 0008-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/FGCC de fecha 29.09.2025, donde se recomienda el inicio del procedimiento sancionador.
 - iv) El Informe Técnico N° 0023-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/FGCC de fecha 24.11.2025, mediante el cual concluyó la comisión de la infracción por parte de la imputada.

¹ Informe Técnico N° 0014-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/FGCC (13.10.2025)



5.3. Considerando el reconocimiento expreso y por escrito de la comisión de la infracción por parte de la imputada, para el presente caso, corresponderá aplicar la reducción de la multa, de **dieciséis coma noventa y dos (16,92) UIT** hasta por un monto de **nueve (9,00) UIT**, considerando que es el monto no menor de la mitad de su importe previsto en el literal a) del inciso 2 del artículo 257 del TUO de la LPAG².

5.4. En este contexto, habiéndose desarrollado de manera adecuada los criterios de razonabilidad y habiéndose calificado la infracción imputada como una MUY GRAVE, corresponde respaldar la propuesta de sanción recomendada por el órgano instructor; por tanto, se concluye que la conducta atribuible al señor Jesús Villacorta Portilla, constituye infracción prevista y sancionable en la Ley de Recursos Hídricos y en su Reglamento. Sin embargo, ante el reconocimiento expreso de la infracción, corresponde atenuar la responsabilidad administrativa y variar la multa recomendada por el órgano instructor, reduciendo la multa de **dieciséis coma noventa y dos (16,92) UIT** hasta por un monto de **nueve (9,00) UIT** y disponer las acciones orientadas a restaurar la situación al estado anterior a la infracción, asumiendo el administrado los costos que demande su reposición, como medida complementaria, conforme lo prevé el literal a. del Artículo 25° de los Lineamientos para la tramitación del Procedimiento Administrativo Sancionador por transgresión a la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, aprobada mediante Resolución Jefatural N° 235-2018-ANA.

SEXTO.- Que, de conformidad con lo establecido por el literal f) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- SANCIONAR al señor **JESUS VILLACORTA PORTILLA** identificado con DNI N° 40263920 y RUC N° 10402639208, con una MULTA equivalente a **nueve (9,00) UIT**, por la infracción calificada como **muy grave** en materia de aguas, por dañar la faja marginal de la laguna San Juan Grande producto de la explotación minera con fines auríferos comprendida por la presencia de las pozas y disposición de material de acarreo, afectando un total estimado de 1.08 ha., ubicados en el sector Laguna San Juan Grande, distrito Madre de Dios, provincia Manu y departamento Madre de Dios, cuyo detalle de infracción, sanción y fuente natural de agua se describen en el siguiente cuadro:

INFRACTOR	DNI / RUC	NOMBRE	SANCIÓN	CALIFICACIÓN	TIPO	MONTO (UIT)	PLAZOS	
							Multa	Medida complementaria
	40263920 10402639208	Jesús Villacorta Portilla		Muy grave	Multa	9,00	15 días hábiles	3 meses
	DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS				ORIGEN	TIPO	UNIDAD HIDROGRÁFICA	
	Daño a la faja marginal de la laguna San Juan Grande producto de la explotación minera con fines auríferos comprendida por la presencia de las pozas y disposición de material de acarreo, afectando un total estimado de 1.08 ha.				-	Laguna	Intercuenca Alto Madre de Dios (46649)	
	UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LAS INFRACCIONES (Coordenadas UTM)							

² Artículo 257.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones

[...]

2.- Constituyen condiciones atenuantes de la responsabilidad por infracciones la siguientes:

a) Si iniciado un procedimiento administrativo sancionador el infractor reconoce su responsabilidad de forma expresa y por escrito.

En los casos en que la sanción aplicable sea una multa esta se reduce hasta un monto no menor de la mitad de su importe.

[...]



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 0D35D6F9

INFRACCIÓN	Numeral 5 del Art. 120° de la Ley de Recursos Hídricos	Literal o. del Art. 277° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos	FUENTE NATURAL DE AGUA	N°	TIPO	COORDENADAS		ÁREA DAÑADA (ha)
						ESTE (m)	NORTE (m)	
	Dañar u obstruir los cauces o cuerpos de agua y los correspondientes bienes asociados.	Dañar, obstruir o destruir las obras de infraestructura hidráulica pública o cualquier bien asociado al agua natural o artificial.		1	Poza de extracción minera	369500	8606374	0.04
				2	Poza de extracción minera	369543	8606474	0.08
				3	Poza de extracción minera	369609	8606506	0.21
				4	Suelo de disposición de material de acarreo	369705	8606541	0.58
				5	Poza de extracción minera	369796	8606558	0.17
				Total				1.08
				SECTOR	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	
				Laguna San Juan Grande	Madre de Dios	Manu	Madre de Dios	

ARTICULO 2.- DISPONER que el depósito de la multa impuesta sea pagada mediante depósito en las agencias del Banco de la Nación en la Cuenta Corriente N° 0000-877174 de la Autoridad Nacional del Agua (concepto multas por infracción) en el plazo de quince (15) días hábiles de notificado la presente resolución, bajo apercibimiento de iniciarse ejecución coactiva en caso de incumplimiento, debiendo alcanzar una copia del Boucher de depósito a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios dentro del tercer día de efectuado el mismo.

ARTÍCULO 3.- DISPONER como Medida Complementaria las acciones orientadas a restaurar la situación al estado anterior a la infracción, asumiendo el administrado los costos que demande su reposición, en un plazo no mayor de tres (3) meses, computados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución.

ARTICULO 4.- DISPONER que la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, verifique el cumplimiento de lo dispuesto en la Medida Complementaria.

ARTÍCULO 5.- INSCRIBIR en el Registro de Sanciones, la sanción impuesta en el artículo 1 y la medida complementaria impuesta en el artículo 3 de la presente resolución, una vez que quede consentida o agote la vía administrativa.

ARTÍCULO 6.- NOTIFICAR la presente resolución al señor Jesús Villacorta Portilla en su domicilio; poner de conocimiento al señor denunciante Mario Álvarez Ordoñez, a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA
DIRECTOR
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA MADRE DE DIOS

CAQN/jjaon



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 0D35D6F9